DISTINCTIO LXII

pr. *Breuiter*: Hic intitulatur distinctio lxii. in qua breuiter ostendit quorum sit electio episcoporum. Dicit ergo quod clericorum est eligere, populi electioni facte uel faciende consentire, metropolitani cum suis suffraganeis est consecrare. Qui canonice electus non fuerit, consecrari non debebit. Si uero consecratus fuerit, cum suo consecratore sententiam depositionis subibit.

c.1 *Nulla* usque *inter episcopos habeantur*: id est remaneant quoad dignitatem et officii executionem, set ordinem amittere non possunt episcopalem. *nec a plebibus sunt expetiti*: Quod intelligitur esse cum eis reddunt bonum testimonium, cum eos postulant et consentiunt eligi; arg. di. xxiiii. c. i. et di. lxvii. Reliqui. Set ecce electus est a clericis et non est a plebibus expetitus, debetne consecrari, uel consecratus deici? Sic uidetur in odium eligentium et consecrantium; arg. xvi. Q. vii. Decernimus et di. lxx. c. i. et xxi. Q. ii. c. i. Similiter credo esse faciendum, si irreuocabile sit scandalum populi. Alias non credo quod sit repellendus, cum in electione laici nullum ius habeant et cum non adeo sit necessarius eorum expetitus et consensus in electione ut sine eo fieri non possit; arg. infra proximo capitulo. Male tamen fit cum non requiritur, ut viii. Q. i. Licet. *iudicio*: id est auctoritate et dispositione; arg. supra di. proxima, Episcopum et di. li. Qui in aliquo. Hoc idem inuenitur di. xxiii. c. i. et di. li. Qui in aliquo et i. Q. i. Ordinationes. *male accepto*: ab huiusmodi pseudoepiscopis et intrusis *qui nec a clericis* etc.

---

pr. **1** distinctio lxii] lxii distinctio Fu | lxii] lxiii Lu **3** populi *supra lin.* Fu **5** consecrari] consecratum Vp **5-6** consecrari…fuerit *om.* Lu Pd **6** consecratore] consecratorie Pd

c.1 **1** inter *om.* Lu **2** executionem] execationem Vp : executio Lu **3** ordinem amittere] -m a- *super ras.* Fu | amittere] admittere Vp : *tr. post* possunt Lu **4** sunt] sibi M | esse] tunc Fu (*super ras.*) | cum] est Lu **6** ecce] aliquis *add.* Fu (*super ras.*) **8** deici] deicitur Fu | et *om.* Vp **9** consecrantium] considerantium Lu | xvi *super ras.* Fu **10** c] ci Vp si irreuocabile *super ras.* Fu **12** cum[2] *om.* Fu | non adeo *add.* Fu[pc] : adeo non Lu | adeo sit] sit adeo Vp **13** consensus] -sensus *super ras.* Fu **14** proximo] tamen *add. et exp.* Vp | Male] Inordinate Fu (*super ras.*) **14-15** tamen fit *super ras.* Fu **15** cum] tamen Vp : si Fu (*super ras.*) **16** dispositione] dispōēre Pd **17** aliquo] -li- *super ras.* Pd **19** etc] set *add.* Fu (*super ras.*)

---

c.1 **6** D.24 c.1 | D.67 c.1 **9** C.16 q.7 c.32 | D.70 c.1 **10** C.21 q.2 c.1 **14** D.28 c.13 **15** C.8 q.1 c.15 **16** D.61 c.6 **17** D.51 c.5 | D.23 c.1 **17-18** D.51 c.5 **18** C.1 q.1 c.113

questio: utrum digne alios possint ordinare uel non. *tribuendum*: aliquod sacramentum ecclesiasticum. *tribuendum*: dico iure et canonice. *quod*: simplex est relatio. *collatum*: canonice et iure; reuera sacramenta accipiunt et conferunt, non tamen iure uel canonice uel ad salutem, ut de con. di. iiii. Nullus autem negat. Et est arg. neminem posse dare quod non habet; arg. i. Q. i. Gratia, Ventum est et de con. di. iiii. Quomodo. *infra causa*: Non ponit capitulum integrum, quia habetur i. Q. i. Si qui a pseudo. Et ibi inuenies qualiter ista uerba sunt intelligenda. Pseudo enim episcopi uocantur huiusmodi non canonice ordinati, set tolerati ab ecclesia.

c.2 *Docendus*: Cum clerici eligunt uel eligere uolunt canonice, si populus non consentit, dummodo nichil obiciat in persona electi uel eligendi, faciendum est quod hic dicitur. *non sequendus*: in malo, scilicet cum canonice electioni contradicit, nichil obiciendo in persona electi uel eligendi. Tunc enim supersedendum esset electioni, quia populi interest bonum habere prelatum. Si ergo populus iustam causam allegat et uult probare, audiendus est et differenda est electio; uel si est electus, consecratio; arg. di. xxiii. Illud. *nos*: scilicet clerici, ut infra di. lxiii. Nosse et vi. Q. i. Sacerdotes. Quid si irreuocabiliter perseuerat in obstinatione sua? Si modicum scandalum timetur, non curetur; si magnum, subtrahendum est aliquid seueritati, *ut* etc.; arg. di.

---

20 questio] quero Fu (*super ras.*) | alios *supra lin.* Vp | possint] possunt M | uel] cl' Vp **21** tribuendum] tribuen̊d Fu^{pc} (tribuen̊dum Fu^{ac}) **21-22** sacramentum…est *om.* Vp **22** tribuendum] tribuendo Fu | quod] quidem Fu : *lineam atram subter verbum add.* Pd^{2} **25** salutem] facultatem Lu | con *om.* Lu | autem] etiam Fu | est] cum (c̄) Lu | arg *super ras.* Pd **26-28** Gratia…i^{2}] *om.* Vp **27** infra] in Pd | infra causa] *om.* Lu **28** ponit capitulum] -t capitulum *super ras.* Fu | quia habetur] arg. infra Fu | qui a] *super ras.* Fu **29** ista uerba] -a uerba *super ras.* Fu | sunt] sint Vp Fu (*super ras.* Fu) **30** episcopi] ipsi Pd

c.2 **2** si populus] set plures Pd | obiciat] obiciatur Lu **3** eligendi] quid *add.* Lu | est] cum (c̄) Lu **4** electioni] electione Pd **5** persona] personam Pd **7** populus] -pulus *super ras.* Fu : populi Lu^{ac} **8** uult] iussit Pd **9** uel] et Pd | electus] -tu- *corr. super ras.* M | Illud] nos scilicet clerici ut infra di. xxiii. Illud *add.* Pd **10** lxiii Fu : xliii M Vp Lu Pd | Nosse *om.* Pd **11** in obstinatione] *marg. et* in electione *add. et exp.* Lu **12** Si modicum] Si nodicum Pd | curetur] curent Lu **13** etc] cum (c̄) Lu : est (ē) Pd | di *om.* Vp **13-14** di xxviii] xxiiii di Pd

---

25 *De con.* D.4 c.40 **26-27** C.1 q.1 c.1, c.18 **27** *De con.* D.4 c.41 **28-29** C.1 q.1 c.40

c.2 **9** D.23 c.5 **10** D.63 c.12 **10-11** C.6 q.1 c.8 **13-14** D.28 c.13

xxviii. De Siracusane. *prohibita*: id est ea que in superiori prohibuimus uel prohibita sunt ab aliis. *desituram*: a ‘desino, desinis’. Set melius dixisset ‘defuturam’, a ‘desum, dees’; quod est punietur secundum iudicium Romane ecclesie. *per seueritatem*: excommunicationis uel depositionis uel alterius pene, *ferro enim* etc. ut xvi. Q. i. In canonibus; similiter et di. lxxxii. Plurimos et di. lv. c. ii. et xxiiii. Q. iii. Ecce et xi. Q. i. Petimus. *regulis*: ecclesiasticis. *totas*: id est omnes; simile di. xx. De quibus et x. Q. iii. Vnio.

c.3 *Nullus* usque *nisi canonice*: ut viiii. Q. i. Nos in hominem. *consecret*: nisi dispenset cum eo. Et possit dispensare? Hoc dico, quia si preter conscientiam, metropolitani subaudi, eligatur in episcopum, non eligitur canonice. Potest tamen metropolitanus eius electionem habere ratam. Non ergo hic remouetur dispensatio licita. *consecrans et consecratus deponatur*: ut di. li. c. i. Hoc autem intelligo de rigore uel cum electus indignus est alias, puta bigamus uel illitteratus uel criminosus; alias fiet quod dicitur di. l. Ex penitentibus et i. Q. i. Si qui episcopi et di. xxxvi. Qui ecclesiasticis.

---

14 De] Di Lu **14-15** id…prohibita *om.* Vp **14** in *om.* Fu **15** desituram] de- *add.* Fu^{pc} : defuturam *ed. Friedb.* (desituram: *D Ed. Bas.*) **15-16** a…dixisset] et desino ius uel melius Lu **16** desinis] īs M : ııs. Vp | Set…dixisset *om.* Pd | defuturam] desituram Fu Lu Pd **17** dees] deos Lu quod est] quod Fu | iudicium *supra lin.* Fu | Romane] e *add. et exp.* Lu **18** excommunicationis] excommunicatis Lu **20** similiter *om.* Lu lxxxii] lxxiii Lu | Plurimos] Pluribusos Vp : Presbiteros Lu | et^2…lv] lxi Fu : et di. lx Pd **21** iii] iiii Lu | regulis] regularis Vp **22** omnes] id est omnes *add.* Vp **23** iii] ii Vp

c.3 **1** viiii] viii Lu **2** hominem] homine Fu^{pc} Lu : nomine Fu^{ac} Pd dispenset…eo] cum eo dispenset Vp **3** quia *om.* Fu Pd | preter *corr. super ras.* M : potest Pd | conscientiam] consensum Fu : consequentiam Lu **4-5** metropolitani…tamen *om.* Lu **4** eligitur] eligunt Fu **5** eius *om.* Vp **6** hic] sic Lu | dispensatio] dispensator Vp **7** et…deponatur Fu^{pc} (*superat finem lineae*) | deponatur] deponantur Lu **8** uel] et Lu **9** puta *om.* Fu **11** xxxvi] xxxvii Pd

---

19-20 C.16 q.1 c.57 **20** D.82 c.3 | D.55 c.2 **21** C.24 q.3 c.18 | C.11 q.1 c.19 **22** D.20 c.3 **23** C.10 q.3 c.3

c.3 **1-2** C.9 q.1 c.6 **7** D.51 c.1 **10** D.50 c.55 | C.1 q.1 c.43 **10-11** D.36 c.2